

[1] 담보부채권 매입 시 평균낙찰가격을 적용 부적정

- 「부실채권 인수업무규정」 제9조(부동산 담보부채권 매입대금 산정) 제1항에 따르면 부동산 담보부채권의 매입대금은 [표 1]의 산식에 따라 산정하도록 되어 있고

[표 1] 부동산 담보부채권 매입대금 산정 산식

$$\text{매입대금} = (\text{예상매각가}^* - \text{총선순위채권}) \div (1 + \text{현가할인율})^{n(\text{할인가간})}$$

※ 예상매각가 = 감정평가액 × 용도별 · 지역별 평균낙찰가격률

- 같은 조 제3항에 따르면 용도별 · 지역별 평균낙찰가격률은 기준일 현재 최근 3개월간 해당지역(시 · 군 · 구 기준)의 용도별 법원 평균낙찰가격률 적용을 원칙으로 한다고 되어 있으며
 - 「같은 세칙」 제10조(용도별 · 지역별 평균낙찰가격률 적용)에 따르면 해당지역의 낙찰건수가 20건 미만인 경우에는 6개월 · 9개월 · 1년 · 2년으로 기간을 확대하여 적용하도록 되어 있음
- 한편, 같은 조 제8항에 따르면 제1항부터 제7항까지의 규정에도 불구하고 매각금융회사 등과 공사가 합의하여 선정한 평가기관이 제시한 가격으로도 산정할 수 있다고 되어 있음
 - 이때 평가기관이 제시한 가격에 따라 당해 담보물건 정리에 따른 공사 손익에 미치는 영향이 상당하므로
 - 평가기관에서 가격 산정시 적용한 평균낙찰가격률과 공사에서 가격 산정시 적용하는 평균낙찰가격률을 비교 · 검토하는 등 인수대금의 적정성 등을 종합적으로 검토하여 담보부채권을 매입함이 타당함
- 그런데, [표 2]와 같이 2015. 11. 30. □□은행으로부터 인수한

채무자 (주)◆◆◆◆(□□은행 △△△△△△) 관련 담보물건인 '□□ ◎
◎시 ◇◇동 △△△(공장용지, 14,083.3㎡)'에 대하여

- 회계법인(□□회계법인 및 □□회계법인)이 채권평가를 하면서 “◎◎시” 소재 “공장용지”의 용도별·지역별 평균낙찰가격률이 양도자산 확정일인 2015. 10. 31.로부터 최근 1년 이내 낙찰건수 1건, 평균낙찰가격률 132.9%임을 감안하여 채권평가를 각각 98.5%와 97.2%를 적용하여 산술평균한 금액 6,470백만 원으로 평가한 후
- 원리금 6,720백만 원과 경매비용(가지급금) 22백만 원 등 총 6,742백만 원 전액을 회수 가능한 것으로 평가한 것을 공사에서는 적정한 것으로 판단하여 6,480백만 원을 지급하고 인수하였음

[표 2] 매입대금 산정내역

(단위 : 백만 원)

감정평가 금액* (A)	채권 평가내역			경과이자 (D) (1.91%, 29일)	총지급액 (E=C+D)
	□□회계법인 평가액 (A)	□□회계법인 평가액 (B)	평가액 평균 (C=(A+B)/2)		

“기재생략”

* 2015. 1. 30. 대구은행 감정평가 금액이며, 이후 2015. 10. 21. 법원 감정평가 금액은 7,154백만 원임

- 그 결과, “채권BPM-업무관리-채권인수-웹매각명세서등록관리-웹인수자료관리”의 2015. 11. 30.자 “부실채권 매각 세부 명세표”상의 낙찰가격률 63.9%¹⁾을 적용한 예상매각가 4,380백만 원과 매입대금 6,480백만 원 간에는 2,100백만 원의 차이가 발생하고 있고
- 실제로도 위 채무자의 소유 담보물건은 2016. 10. 27. 4,081백만 원에

1) 양산시의 공장용지 낙찰건수가 과거 1년간 1건 밖에 존재하지 않아 경남지역 전체로 확대하여 공사 전산 (용도별·지역별 평균낙찰가격률 조회)에서 자동 추출된 용도별·지역별 낙찰가격률임

매각되어 2016. 12. 23. 4,064백만 원(집행비용 26백만 원 포함)을
배당(회수) 받음으로써 매입대금 6,480백만 원 대비 2,416백만 원의
손실이 발생한 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 채권인수부장은 담보부채권 매입 시에 평가기관이 평가한
매입대금 산정 내역과 공사에서 관리하는 용도별·지역별 평균
낙찰가격률 등을 적용하여 산출된 매입금액을 비교·분석하여
합리적인 가격으로 매입할 수 있도록 담보부채권 평가금액에
대한 검증을 철저히 하고
- 위 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의를 촉구하시기 바람.
(주의)